

중요 어휘

1. **야기(惹起)**: 일이나 사건 따위를 일으킴.

유의어: 초래(招來), 유발(誘發)

예문: 무분별한 개발이 심각한 환경 문제를 야기했다.

2. **필연적(必然的)**: 사물의 관련이나 일의 결과가 반드시 그렇게 될 수밖에 없는. 또는 그런 것.

유의어: 불가피(不可避)한

반의어: 우연적(偶然的)

예문: 급격한 산업화는 필연적으로 환경 오염을 수반한다.

3. **결여(缺如)**: 있어야 할 것이 빠지거나 모자람.

유의어: 결핍(缺乏), 부재(不在)

반의어: 구비(具備)

예문: 기본적인 안전 장치의 결여가 사고의 원인이 되었다.

4. **당해(當該)**: 바로 그에 해당하는.

유의어: 해당(該當)

예문: 당해 사건의 관계자는 조사에 성실히 임해야 한다.

5. **소거법(消去法)**: 여럿 가운데에서 부적당한 것을 하나씩 지워 나가는 방법.

유의어: 제거법(除去法)

예문: 범인을 찾기 위해 소거법으로 용의자를 하나씩 줄여 나갔다.

6. **통찰(洞察)**: 예리한 관찰력으로 사물을 꿰뚫어 봄.

유의어: 간파(看破), 혜안(慧眼)

예문: 뛰어난 통찰을 바탕으로 시장의 변화를 미리 예측했다.

7. **피력(披瀝)**: 생각하는 바를 숨김없이 말함.

유의어: 개진(開陳), 역설(力說)

예문: 회의에서 자신의 의견을 거침없이 피력했다.

8. **사상(思想)**: 어떤 사물에 대하여 가지고 있는 구체적인 사고나 생각.

유의어: 관념(觀念), 이념(理念)

예문: 자유와 평등이라는 사상은 근대 민주주의의 기초가 되었다.

9. **택일적(擇一的)**: 둘 이상의 것 가운데에서 하나를 골라잡는. 또는 그런 것.

유의어: 선택적(選擇的)

예문: 두 가지 방안 중 택일적으로 하나를 정해야 했다.

10. **시금석(試金石)**: 사물의 가치나 진위를 시험하는 기준이 되는 사물을 비유적으로 이르는 말.

예문: 이번 위기는 그의 리더십을 가늠하는 시금석이 되었다.

11. **포섭(包攝)**: 어떤 사물을 일정한 범위 안에 끌어넣음.

유의어: 포괄(包括), 귀속(歸屬)

반의어: 배제(排除)

예문: 새로운 사례를 기존 법률 조항에 포섭하기 어려운 경우가 있다.

12. **비가역적(非可逆的)**: 한 번 변하면 다시 원래의 상태로 되돌아가지 않는. 또는 그런 것.

유의어: 불가역적(不可逆的)

반의어: 가역적(可逆的)

예문: 환경 오염으로 인한 생태계 파괴는 비가역적인 결과를 초래할 수 있다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

인과관계에 관한 조건설에 의하면 어떤 범죄적 행위는 그것이 특정한 범죄 결과를 필연적으로 야기하는 전체 조건에 포함된 하나의 조건일 때, 그 결과에 대한 원인이 된다. 조건설은 이와 같이 조건의 전체적 복합을 이루는 개개의 조건들을 모두 동등하게 결과 발생의 원인으로 취급하므로 등가설이라고도 불리는데, 이러한 조건들 중에 어느 하나라도 결여된다면 문제의 결과는 발생하지 않게 된다.

조건설에서는 이른바 조건 관계의 발견을 위해 '선행 사실이 없었다고 가정할 경우 후행 사실이 발생했을 것인가?'를 묻는 조건 공식을 사용하고 있다. 당해 행위를 제거하고 생각해 봤을 때 문제의 결과가 발생하지 않을 것으로 판단된다면, 행위와 결과 사이에는 조건 관계가 성립한다고 보는 것이다. 이러한 반사실적 사고 실험의 절차는 일종의 가설적 소거법을 따르는 것이라 할 수 있다.

조건 공식은 조건들의 총합에서 어느 한 조건이라도 결여되면 결과가 발생하지 않는다는 조건설의 통찰을 반영한 인과관계의 ㉠ ['발견 공식(heuristic)']^①으로 여겨져 왔다. 그리고 여기서 사건의 원인은 그 필요조건이라는 사상(思想)이 피력되고 있음을 알 수 있다. '선행 사실(α)이 없었다면 후행 사실(β)도 없었을 것이다.'라는 명제는 '선행 사실(α)이 있으면 후행 사실(β)도 있다.'라는 명제와 다르다. 전자는 선행 사실을 필요조건으로 보지만, 후자는 충분조건으로 보기 때문이다.

한편 형법학에서는 단독으로도 범죄 결과를 발생시킬 수 있는 복수의 독립한 범죄적 행위가 함께 작용하여 결과를 발생시킨 경우를 택일적 인과관계의 사례라 부르는데, 만약 이러한 사례에 조건 공식을 적용해 보면, 복수의 독립한 행위 중 어느 것에 대해서도 조건 관계가 성립하지 않음을 알 수 있다. 그 결과 택일적 인과관계의 사례에 관해서는 결과가 분명 발생했음에도 불구하고 그에 기여한 행위들은 원인이 아니라고 보게 된다. 따라서 인과관계의 발견 공식으로서 조건 공식의 타당성에는 의문이 제기될 수밖에 없다. ㉡ [결국 택일적 인과관계의 문제는 조건설의 통찰이 인과판단에 관한 오류를 포함하고 있다는 점을 보여 주는 시금석(試金石)이 되었다.]

(나)

조건 공식 그 자체는 결과의 ㉢ ['야기']라는 문제를 정면으로 다룬 적이 없다. 그러나 인과의 개념은 조건설에서 말하듯 행위와 결과의 단순한 조건적 결합인 것이 아니라, 결국 이 '야기'를 말하는 것이라 할 수 있다. 이 점에 초점을 맞춰 생각해 보면 '행위가 시간적으로 뒤따르는 외부 세계의 변화들과 연결되고 또한 그것들이 서로 합법칙적으로 결합되어 결과에 이르게 되는 경우' 비로소 그 행위를 결과에 대한 원인으로 보게 되는 것임을 알 수 있다. 즉 인과의 판단은 단순히 개별적 사건들 사이의 논리적 관계에 관한 일회적 기술에 그치는 것이 아니라, 과학적 설명에서 요구하는 일반적 법칙에 의존하여 그와 유사한 사건들에 대해서도 그 원인에 대한 설명이나 결과에 대한 예측을 가능케 하는 것이어야 한다.

이와 같은 통찰을 합법칙적 조건 공식이라는 이름의 새 공식으로 정립하여 제시하는, 이른바 합법칙적 조건설이 등장하게 되었는데, 이에 따르면 어떤 범죄적 행위가 특정한 범죄 결과와의 관계에서 법칙에 포섭(包攝)될 가능성이 있는지를 확인함으로써 인

과관계를 판단해야 한다. 그리고 이러한 포섭의 가능성은 법칙을 근거로 행위로부터 결과 발생에 이르는 과정을 구성해 봄으로써 확인될 수 있다. 간략히 말하자면, (i) 일련의 원인들 및 그 결과의 요소로 구성된 일반적 법칙들의 기술과, (ii) 그와 같은 원인들의 예로 볼 수 있는 구체적인 사건의 발생에 대한 진술로부터, (iii) 전건 긍정식(modus ponens)*을 통해 결과에 해당하는 사건의 발생에 대한 결론을 도출해 봐야 하는 것이다.

요컨대 합법칙적 조건설이란, 조건 공식에 의해서는 인과관계 자체가 확인되는 것이 아니라는 전제에서 그것을 포기하고 대안을 모색한 끝에 도출된 이론이라 할 수 있다. ㉣ [그러나 뒤집어 생각해 보면 합법칙적 조건설에 의하더라도 일반적 법칙 자체가 알려져 있지 않은 상태에서는 인과관계의 판단이 불가능하다는 것을 알 수 있다.]

다만, 조건설의 한계를 보이는 데 사용되었던 택일적 인과관계의 사례들은 일반적 법칙의 존재 자체에는 의문이 없는 상태에서, 구체적 상황과 관련하여 복수의 독립된 법칙적 연관이 인정되는 경우라 할 수 있다. 가령 A와 B가 상호 독립적으로 X의 물건 위에 그것이 건딜 수 있는 최대 무게를 훨씬 초과하는 하중을 각각 그리고 동시에 가한 사례에서 A, B 두 사람의 행위에 대해 생각해 보면, 일반적 법칙의 측면에서는 아무런 의문이 없을 것이다. 따라서 합법칙적 조건설에 의하면 이 사례에서 A의 행위나 B의 행위가 각각 X의 물건의 손상이라는 결과의 원인이라는 것을 인정할 수 있게 된다.

* 전건 긍정식: "만일 α이면 β이다."라는 전제와 "α이다."라는 전제가 있을 때 이 두 전제들로부터 "따라서 β이다."라는 결론을 도출하는 추론 형식

1. (가)와 (나)를 읽고 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 조건설에서는 전체 조건을 이루는 개개의 조건들 사이에 중요도의 차등을 두지 않는다.
- ② 조건 공식에서는 당해 행위가 없었더라도 결과가 발생했을 것이라면 그 행위와 결과 사이의 조건 관계를 부정한다.
- ③ 합법칙적 조건설은 행위에서 결과에 이르는 과정이 일반적 법칙에 포섭될 수 있는지를 기준으로 인과관계를 판단한다.
- ④ 택일적 인과관계의 사례에서 합법칙적 조건설이 복수의 행위 각각을 결과의 원인으로 인정할 수 있는 것은 해당 사례에 적용 가능한 일반적 법칙이 존재하기 때문이다.
- ⑤ 합법칙적 조건설에서 사용하는 전건 긍정식의 전제에서 원인 사건은 결과 사건의 필요조건에 해당한다.

2. ㉡에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉡은 조건 관계의 존재로부터 인과관계를 직접 확인해 주는 기능을 수행한다.
- ② ㉡은 결과 발생에 기여한 모든 조건을 동등하게 원인으로 취급하되, 그중 가장 결정적인 조건을 식별하는 데 활용된다.
- ③ ㉡은 선행 사실을 가설적으로 제거하는 사고 실험에 의존하되, 그 자체로는 인과관계를 법칙적으로 증명하는 것은 아니다.
- ④ ㉡은 택일적 인과관계의 사례에서 복수의 행위 중 결과에 더 크게 기여한 행위를 선별하는 기능을 수행한다.
- ⑤ ㉡은 조건설과 합법칙적 조건설 모두에서 인과관계 판단의 핵심적인 절차로 채택되고 있다.

3. 뒷글을 바탕으로 ㉔의 이유를 추론한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 조건설에서 원인이란 결과 발생의 필요조건에 해당하는데, 복수의 독립된 행위가 각각 단독으로도 결과를 야기할 수 있는 경우에는 어느 행위를 제거해도 결과가 여전히 발생하므로 모든 행위의 원인성이 부정되기 때문이다.
- ② 조건설에서 사용하는 가설적 소거법이 일반적 법칙에 의존하지 않으므로, 유사한 사건들에 대해 원인에 대한 설명이나 결과에 대한 예측이 불가능해지기 때문이다.
- ③ 조건 공식이 인과관계의 확인이 아닌 발견에만 기여할 수 있으므로, 인과관계의 존재 자체를 입증하는 데에는 논리적으로 무력하기 때문이다.
- ④ 조건설이 행위와 결과의 관계를 법칙에 포섭시키는 절차를 거치지 않으므로, 복수의 행위가 관여한 사례에서 각 행위의 기여도를 구별할 수 없기 때문이다.
- ⑤ 택일적 인과관계의 사례에서는 복수의 행위가 서로 합법칙적으로 결합되지 않으므로, 전건 긍정식을 통한 결론 도출이 원천적으로 차단되기 때문이다.

4. 뒷글을 바탕으로 ㉔를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 합법칙적 조건설이 조건설의 통찰을 완전히 계승하면서도 그 한계까지 함께 가져왔음을 지적하는 것으로, 조건 공식의 복원 필요성을 시사한다.
- ② ㉔는 합법칙적 조건설이 조건설의 통찰을 완전히 계승하면서도 인과관계 판단의 범위가 법칙의 인식 여부에 의해 제약될 수 있음을 환기하는 역할을 한다.
- ③ ㉔는 합법칙적 조건설이 조건 공식을 대체하는 새로운 판단 기준을 제시했음에도 그 기준의 적용이 선행 조건에 의존한다는 점에서 이론적 완결성에 유보를 두는 역할을 한다.
- ④ ㉔는 합법칙적 조건설이 조건 공식을 대체하는 새로운 판단 기준을 제시했음에도 택일적 인과관계의 사례를 해결하지 못한다는 점에서 이론의 실효성에 의문을 제기하는 역할을 한다.
- ⑤ ㉔는 합법칙적 조건설이 인과관계의 '야기' 개념에 주목하였으나, 법칙이 알려지지 않은 경우에는 '야기' 자체를 부정해야 한다는 결론으로 나아가는 논증의 전제로 기능한다.

5. ㉔에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔은 조건설에서 조건 공식의 적용을 통해 직접적으로 확인되는 개념이다.
- ② ㉔은 행위와 결과 사이의 단순한 조건적 결합만으로 충분히 설명될 수 있는 개념이다.
- ③ ㉔은 개별 사건들 사이의 일회적 논리 관계를 기술하는 것에 해당하는 개념이다.
- ④ ㉔은 행위에서 결과에 이르는 과정이 일반적 법칙에 의해 뒷받침될 때 비로소 인정될 수 있는 인과의 핵심 개념이다.
- ⑤ ㉔은 합법칙적 조건설에서만 다루어지는 개념으로, 조건설의 이론적 틀 안에서는 원천적으로 인식될 수 없는 것이다.

6. (가)와 (나)를 바탕으로 할 때, 다음의 가상 상황에 대한 추론으로 가장 적절한 것은?

단독으로도 특정 결과를 발생시킬 수 있는 두 행위 X와 Y가 동시에 작용하여 해당 결과가 발생하였다. 행위 X에서 결과에 이르는 과정에 관한 일반적 법칙은 알려져 있으나, 행위 Y에서 결과에 이르는 과정에 관한 일반적 법칙은 아직 알려져 있지 않다. 두 행위의 주체는 서로 독립적이다.

- ① 조건설에 따르면, 행위 X에 대해서만 조건 관계가 성립할 것이다.
- ② 조건설에 따르면, 행위 X와 행위 Y 모두 결과의 원인이라고 볼 것이다.
- ③ 합법칙적 조건설에 따르면, 행위 X와 행위 Y 모두 결과의 원인이라고 볼 것이다.
- ④ 합법칙적 조건설에 따르면, 행위 X는 결과의 원인이라고 볼 것이나, 행위 Y에 대해서는 원인 여부를 판단할 수 없을 것이다.
- ⑤ 합법칙적 조건설에 따르면, 행위 Y에 관한 법칙이 알려지지 않았으므로, 이 사례 전체에 대한 인과관계 판단이 불가능할 것이다.

7. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

ㄱ. 갑은 병의 꽃병에 단독으로도 그 꽃병을 깨뜨릴 수 있을 만큼의 힘으로 돌을 던졌고, 을 역시 동시에 같은 꽃병에 단독으로도 그 꽃병을 깨뜨릴 수 있을 만큼의 힘으로 돌을 던졌다. 꽃병은 깨졌다. 갑과 을은 서로 알지 못하며, 돌이 꽃병에 충돌하면 꽃병이 깨진다는 일반적 법칙은 알려져 있다.

ㄴ. 정은 병의 꽃병이 놓인 선반의 다리를 톱으로 약하게 잘라 두었다. 이후 병이 선반 위에 무거운 책을 올려놓자, 약해진 다리가 부러지면서 선반이 기울어져 꽃병이 떨어져 깨졌다. 정이 선반 다리를 자르지 않았더라면 선반은 책의 무게를 견뎌줄 것이다. 선반의 강도가 약화되면 하중에 의해 붕괴될 수 있다는 일반적 법칙은 알려져 있다.

ㄷ. 무는 병의 꽃병에 아직 어떤 법칙으로도 설명되지 않는 미지의 화학 물질을 뿌려 두었다. 이후 병이 꽃병에 물을 부었을 때 꽃병이 갑자기 부서졌다. 무가 물질을 뿌리지 않았더라면 꽃병은 물을 부어도 멀쩡했을 것이다. 그러나 해당 물질이 꽃병의 재질에 미치는 작용에 관한 일반적 법칙은 아직 규명되지 않은 상태이다.

(※ 모든 경우에 행위자들은 서로 알지 못하며, 협력하거나 공모한 적도 없다.)

- ① ㄱ : 조건설에 따르면 갑의 행위와 을의 행위 중 어느 것도 꽃병이 깨진 것의 원인이 아니라고 볼 것이다.
- ② ㄱ : 합법칙적 조건설에 따르면 갑의 행위와 을의 행위 모두 꽃병이 깨진 것의 원인이라고 볼 것이다.
- ③ ㄴ : 조건설에 따르면 정의를 행위를 꽃병이 깨진 것의 원인이라고 볼 것이다.
- ④ ㄷ : 합법칙적 조건설에 따르면 무의 행위를 꽃병이 부서진 것의 원인이라고 볼 것이다.
- ⑤ ㄴ과 ㄷ : 조건설에 따르면 ㄴ에서 정의 행위와 ㄷ에서 무의 행위에 대해 동일한 인과 판단을 내릴 것이다.

8. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>에 대해 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

갑은 병의 음식에 독극물 P를 넣었고, 을은 같은 음식에 독극물 Q를 넣었다. 독극물 P와 Q는 각각 단독으로는 인체에 치명적인 영향을 미칠 수 없는 양이었다. 그러나 P와 Q가 동일한 음식 내에서 결합하면 화학 반응을 일으켜 치사량에 이르는 독성 물질을 생성한다는 것이 과학적으로 확인되어 있으며, 이 반응 과정에 관한 일반적 법칙 역시 확립되어 있다. 병은 해당 음식을 먹은 후 사망하였는데, 부검 결과 사인은 P와 Q의 결합에 의해 생성된 독성 물질에 의한 것으로 밝혀졌다. 갑과 을은 서로 알지 못하며, 협력하거나 공모한 적도 없다.

- ① 이 사례는 택일적 인과관계에 해당하므로, 조건설에 따르면 갑의 행위를 병의 사망에 대한 원인이라고 보지 않을 것이다.
- ② 조건설에 따르면, 독극물 P가 단독으로는 치사량에 이르지 못하므로 갑의 행위를 병의 사망에 대한 원인이라고 보지 않을 것이다.
- ③ 합법칙적 조건설에 따르면, 갑의 행위와 을의 행위가 각각 독립적으로 병의 사망에 이르는 법칙적 과정을 구성할 수 있으므로, 두 행위 모두를 원인이라고 볼 것이다.
- ④ 합법칙적 조건설에 따르면, 독극물 P와 Q의 결합에 의한 사망 과정이 일반적 법칙에 포섭될 수 있으므로, 그 법칙의 선행 조건에 기여한 갑의 행위를 병의 사망에 대한 원인이라고 볼 것이다.
- ⑤ 조건설과 달리 합법칙적 조건설에 따르면, 갑의 행위는 병의 사망에 대한 원인이 아니라고 볼 것이다.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

인과관계에 관한 조건설에 의하면 어떤 범죄적 행위는 그것이 특정한 범죄 결과를 필연적으로 야기하는 전체 조건에 포함된 하나의 조건일 때, 그 결과에 대한 원인이 된다. 조건설은 이와 같이 조건의 전체적 복합을 이루는 개개의 조건들을 모두 동등하게 결과 발생의 원인으로 취급하므로 ㉠ [‘등가설’]이라고도 불리는데, 이러한 조건들 중에 어느 하나라도 결여된다면 문제의 결과는 발생하지 않게 된다.

조건설에서는 이른바 조건 관계의 발견을 위해 '선행 사실이 없었다고 가정할 경우 후행 사실이 발생했을 것인가?'를 묻는 조건 공식을 사용하고 있다. 당해 행위를 제거하고 생각해 봤을 때 문제의 결과가 발생하지 않을 것으로 판단된다면, 행위와 결과 사이에는 조건 관계가 성립한다고 보는 것이다. 이러한 반사실적 사고 실험의 절차는 일종의 가설적 소거법을 따르는 것이라 할 수 있다.

조건 공식은 조건들의 총합에서 어느 한 조건이라도 결여되면 결과가 발생하지 않는다는 조건설의 통찰을 반영한 인과관계의 '발견 공식(heuristic)'으로 여겨져 왔다. 그리고 여기서 사건의 원인은 그 필요조건이라는 사상(思想)이 피력되고 있음을 알 수 있다. '선행 사실(α)이 없었다면 후행 사실(β)도 없었을 것이다.'라는 명제는 '선행 사실(α)이 있으면 후행 사실(β)도 있다.'라는 명제와 다르다. 전자는 선행 사실을 필요조건으로 보지만, 후자는 충분조건으로 보기 때문이다.

한편 형법학에서는 단독으로도 범죄 결과를 발생시킬 수 있는 복수의 독립한 범죄적 행위가 함께 작용하여 결과를 발생시킨 경우를 택일적 인과관계의 사례라 부르는데, 만약 이러한 사례에 조건 공식을 적용해 보면, 복수의 독립한 행위 중 어느 것에 대해서도 조건 관계가 성립하지 않음을 알 수 있다. 그 결과 택일적 인과관계의 사례에 관해서는 결과가 분명 발생했음에도 불구하고 그에 기여한 행위들은 원인이 아니라고 보게 된다. 따라서 인과관계의 발견 공식으로서 조건 공식의 타당성에는 의문이 제기될 수밖에 없다. 결국 택일적 인과관계의 문제는 조건설의 통찰이 인과판단에 관한 오류를 포함하고 있다는 점을 보여 주는 시금석(試金石)이 되었다.

(나)

조건 공식 그 자체는 결과의 '야기'라는 문제를 정면으로 다루지 않다. 그러나 인과의 개념은 조건설에서 말하듯 행위와 결과의 단순한 조건적 결합인 것이 아니라, 결국 이 '야기'를 말하는 것이라 할 수 있다. 이 점에 초점을 맞춰 생각해 보면 '행위가 시간적으로 뒤따르는 외부 세계의 변화들과 연결되고 또한 그것들이 서로 합법칙적으로 결합되어 결과에 이르게 되는 경우' 비로소 그 행위를 결과에 대한 원인으로 보게 되는 것임을 알 수 있다. ㉡ [즉 인과의 판단은 단순히 개별적 사건들 사이의 논리적 관계에 관한 일회적 기술에 그치는 것이 아니라, 과학적 설명에서 요구하는 일반적 법칙에 의존하여 그와 유사한 사건들에 대해서도 그 원인에 대한 설명이나 결과에 대한 예측을 가능케 하는 것이어야 한다.]

이와 같은 통찰을 합법칙적 조건 공식이라는 이름의 새 공식으로 정립하여 제시하는, 이른바 합법칙적 조건설이 등장하게 되었는데, 이에 따르면 어떤 범죄적 행위가 특정한 범죄 결과와의 관계에서 법칙에 ㉢ [포섭(包攝)]될 가능성이 있는지를 확인함으로써

써 인과관계를 판단해야 한다. 그리고 이러한 포섭의 가능성은 법칙을 근거로 행위로부터 결과 발생에 이르는 과정을 구성해 봄으로써 확인될 수 있다. 간략히 말하자면, (i) 일련의 원인들 및 그 결과의 요소로 구성된 일반적 법칙들의 기술과, (ii) 그와 같은 원인들의 예로 볼 수 있는 구체적인 사건의 발생에 대한 진술로부터, (iii) 전건 긍정식(modus ponens)*을 통해 결과에 해당하는 사건의 발생에 대한 결론을 도출해 봐야 하는 것이다.

요컨대 합법칙적 조건설이란, 조건 공식에 의해서는 인과관계 자체가 확인되는 것이 아니라는 전제에서 그것을 포기하고 대안을 모색한 끝에 도출된 이론이라 할 수 있다. 그러나 뒤집어 생각해 보면 합법칙적 조건설에 의하더라도 일반적 법칙 자체가 알려져 있지 않은 상태에서는 인과관계의 판단이 불가능하다는 것을 알 수 있다.

다만, 조건설의 한계를 보이는 데 사용되었던 택일적 인과관계의 사례들은 일반적 법칙의 존재 자체에는 의문이 없는 상태에서, 구체적 상황과 관련하여 복수의 독립된 법칙적 연관이 인정되는 경우라 할 수 있다. 가령 A와 B가 상호 독립적으로 X의 물건 위에 그것이 건딜 수 있는 최대 무게를 훨씬 초과하는 하중을 각각 그리고 동시에 가한 사례에서 A, B 두 사람의 행위에 대해 생각해 보면, 일반적 법칙의 측면에서는 아무런 의문이 없을 것이다. ㉣ [따라서 합법칙적 조건설에 의하면 이 사례에서 A의 행위나 B의 행위가 각각 X의 물건의 손상이라는 결과의 원인이라는 것을 인정할 수 있게 된다.]

* 전건 긍정식: "만일 α이면 β이다."라는 전제와 "α이다."라는 전제가 있을 때 이 두 전제들로부터 "따라서 β이다."라는 결론을 도출하는 추론 형식

9. (가)와 (나)를 읽고 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 조건설에서는 결과 발생을 위한 전체 조건 중 하나의 조건이라도 결여되면 결과가 발생하지 않는다고 본다.
- ② 조건 공식은 당해 행위를 제거하고 생각해 보는 반사실적 사고 실험의 절차를 따른다.
- ③ 합법칙적 조건설은 일반적 법칙의 기술, 구체적 사건에 대한 진술, 전건 긍정식에 의한 결론 도출의 절차를 거친다.
- ④ 조건설의 한계를 보이는 데 사용된 택일적 인과관계의 사례에서는 적용할 수 있는 일반적 법칙 자체가 존재하지 않는다.
- ⑤ 합법칙적 조건설은 조건 공식이 인과관계 자체를 확인해 주지 못한다는 인식에서 출발한 이론이다.

10. ㉡에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉡은 전체 조건을 이루는 개개의 조건 가운데 결과 발생에 더 큰 기여를 한 조건에 우선적 지위를 부여하는 관점이다.
- ② ㉡은 결과 발생의 전체 조건에서 어느 한 조건이 빠지더라도 결과가 발생한다고 보는 관점이다.
- ③ ㉡은 결과 발생의 전체적 복합을 이루는 각 조건의 원인으로서의 지위를 동등하게 인정하되, 개별 조건의 결여가 결과의 불발생으로 이어진다고 보는 관점이다.
- ④ ㉡은 결과의 '야기'를 법칙에의 포섭을 통해 판단하려는 관점이다.
- ⑤ ㉡은 행위에서 결과에 이르는 과정을 일반적 법칙에 근거하여 구성함으로써 인과관계를 판단하려는 관점이다.

11. 뒷글을 바탕으로 ㉔의 이유를 추론한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 조건 공식이 행위와 결과의 조건적 결합만을 확인하여 결과의 '야기' 문제를 파악하지 못한 채 택일적 인과관계에서 인과판단에 실패하였으므로, 행위에서 결과에 이르는 합법칙적 과정의 구성이 요구되기 때문이다.
- ② 조건설이 조건들의 전체적 복합에서 각 조건을 동등하게 취급하여 조건들 사이의 인과적 기여도를 구별하지 못하므로, 전건 긍정식을 통해 기여도를 서열화할 필요가 있기 때문이다.
- ③ 일반적 법칙이 알려져 있지 않은 상태에서는 어떤 이론에 의하더라도 인과관계의 판단이 불가능하므로, 인과판단에 앞서 법칙의 발견이 반드시 선행되어야 하기 때문이다.
- ④ 조건 공식이 선행 사실을 필요조건으로만 파악하여 충분조건에 해당하는 행위를 원인에서 배제하는 구조적 결함을 지니고 있으므로, 충분조건을 포착하는 새로운 공식이 필요하기 때문이다.
- ⑤ 조건설의 가설적 소거법이 일반적 법칙을 전제로 하면서도 그것을 명시적으로 활용하지 않았으므로, 법칙의 역할을 공식 내에서 공식화할 필요가 있기 때문이다.

12. 뒷글을 바탕으로 ㉔를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 합법칙적 조건설이 택일적 인과관계의 사례에서 조건설과 동일한 판단에 이르게 됨을 보여 주는 것으로, 조건 공식에서 인정하지 못한 인과관계를 합법칙적 조건 공식으로도 인정할 수 없음을 의미한다.
- ② ㉔는 합법칙적 조건설이 택일적 인과관계의 사례에서 조건설과 동일한 판단에 이르게 됨을 보여 주는 것으로, 두 이론이 공유하는 통찰의 한계가 동일한 결과를 초래함을 의미한다.
- ③ ㉔는 합법칙적 조건설이 택일적 인과관계의 사례에서 조건설과 다른 판단에 이르게 됨을 보여 주는 것으로, 법칙에의 포섭 가능성을 확인하는 절차가 조건 관계의 확인과 다른 결론으로 이끈다는 점을 드러낸다.
- ④ ㉔는 합법칙적 조건설이 택일적 인과관계의 사례에서 조건설과 다른 판단에 이르게 됨을 보여 주는 것으로, 각 행위가 단독으로는 결과를 야기할 수 없는 경우에도 공동의 원인 인정이 가능함을 드러낸다.
- ⑤ ㉔는 합법칙적 조건설이 택일적 인과관계의 사례에서 인과관계를 인정하기 위해 일반적 법칙의 존재뿐 아니라 해당 법칙의 인과적 완결성까지 요구함을 보여 준다.

13. ㉔에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔은 조건설에서 행위와 결과 사이의 조건 관계를 확인하기 위해 사용하는 핵심 절차이다.
- ② ㉔은 합법칙적 조건설에서 구체적 행위를 일반적 법칙의 사례로 편입시킬 수 있는지 확인하는 절차를 가리킨다.
- ③ ㉔은 택일적 인과관계의 사례에서 복수의 행위 중 어느 것이 결과의 주된 원인인지 판별하는 기준을 가리킨다.
- ④ ㉔은 행위를 제거하고 생각해 봤을 때 결과가 발생하지 않을 것 인지를 법칙을 근거로 확인하는 절차이다.
- ⑤ ㉔은 전건 긍정식의 전제를 구성하는 단계와 별도로 수행되는 독립적인 인과관계 검증 절차이다.

14. (가)와 (나)에 제시된 조건설과 합법칙적 조건설을 비교한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 조건설과 합법칙적 조건설은 모두 인과관계를 판단할 때 일반적 법칙의 적용을 요구한다.
- ② 조건설은 행위의 제거를 가정하는 사고 실험을 통해 인과관계를 판단하고, 합법칙적 조건설은 법칙에 근거하여 행위에서 결과에 이르는 과정을 구성하여 인과관계를 판단한다.
- ③ 조건설과 합법칙적 조건설은 모두 택일적 인과관계의 사례에서 복수의 행위 각각을 결과의 원인으로 인정한다.
- ④ 합법칙적 조건설은 조건설의 조건 공식을 보완한 것으로, 조건 공식에 법칙적 판단 절차를 추가한 이론이다.
- ⑤ 조건설은 인과관계의 확인을 목적으로 하고, 합법칙적 조건설은 인과관계의 발견을 목적으로 한다.

15. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

- ㄱ. 갑은 을의 노트북 전원 코드를 몰래 뽑아 두었다. 이후 을이 노트북을 켜려 했으나 전원이 들어오지 않아 작업이 중단되었다. 갑이 전원 코드를 뽑지 않았더라면 노트북은 정상 작동했을 것이다. 전원 코드가 분리되면 전자 기기에 전력이 공급되지 않는다는 일반적 법칙은 알려져 있다.
 - ㄴ. 병과 무는 서로 모르는 사이로, 병은 정의 어항 유리벽에 단독으로도 유리를 깨뜨릴 수 있을 만큼의 힘으로 공을 던졌고, 무 역시 동시에 같은 어항에 단독으로도 유리를 깨뜨릴 수 있을 만큼의 힘으로 공을 독립적으로 던졌다. 어항은 깨졌다. 공의 충격으로 유리가 깨진다는 일반적 법칙은 알려져 있다.
 - ㄷ. 기는 신의 노트북에 아직 어떤 법칙으로도 설명되지 않는 미지의 전자파를 방출하는 장치를 가까이 두었다. 이후 신의 노트북이 갑자기 작동을 멈추었다. 기가 해당 장치를 두지 않았더라면 노트북은 정상 작동했을 것이다. 그러나 해당 전자파가 노트북에 미치는 영향에 관한 일반적 법칙은 아직 규명되지 않은 상태이다.
- (※ 모든 경우에 행위자들은 서로 알지 못하며, 협력하거나 공모한 적도 없다.)

- ① ㄱ : 조건설에 따르면 갑의 행위를 을의 노트북이 작동하지 않은 것의 원인이라고 보지 않을 것이다.
- ② ㄴ : 조건설에 따르면 병의 행위와 무의 행위 모두를 어항이 깨진 것의 원인이라고 볼 것이다.
- ③ ㄴ : 합법칙적 조건설에 따르면 병의 행위와 무의 행위 모두를 어항이 깨진 것의 원인이라고 볼 것이다.
- ④ ㄷ : 합법칙적 조건설에 따르면 기의 행위를 노트북이 작동을 멈춘 것의 원인이라고 볼 것이다.
- ⑤ ㄱ과 ㄷ : 합법칙적 조건설에 따르면 ㄱ에서 갑의 행위와 ㄷ에서 기의 행위에 대해 동일한 인과 판단을 내릴 것이다.

16. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>에 대해 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

갑과 을은 서로 모르는 사이로, 갑은 병의 창고에 있는 금속 부품 위에 부식을 촉진하는 물질 A를 뿌렸고, 을은 같은 부품에 역시 부식을 촉진하는 물질 B를 뿌렸다. 물질 A만으로도 해당 부품에 부식을 일으키기에 충분하며, 물질 B만으로도 해당 부품에 부식을 일으키기에 충분하다. 각 물질이 금속 부품에 부식을 야기하는 화학적 기제에 관한 일반적 법칙은 모두 알려져 있다. 병의 금속 부품은 이후 부식되어 손상되었다. 한편, 물질 A와 B가 금속 표면에서 동시에 작용할 때 각각이 단독으로 작용할 때와는 다른 화학 반응이 추가로 발생한다는 것이 확인되었으나, 이 추가 반응에 관한 일반적 법칙은 아직 규명되지 않은 상태이다.

- ① 조건설에 따르면, 갑의 행위와 을의 행위 모두를 금속 부품 손상의 원인이라고 볼 것이다.
- ② 조건설에 따르면, 물질 A만으로도 부식이 가능하므로 갑의 행위만을 금속 부품 손상의 유일한 원인이라고 볼 것이다.
- ③ 합법칙적 조건설에 따르면, 물질 A와 B의 동시 작용 시 발생하는 추가 반응에 관한 법칙이 규명되지 않았으므로, 갑의 행위를 금속 부품 손상의 원인이라고 볼 수 없을 것이다.
- ④ 합법칙적 조건설에 따르면, 물질 A와 B가 각각 금속 부품에 부식을 야기하는 법칙적 과정이 구성될 수 있으므로, 갑의 행위와 을의 행위 모두를 금속 부품 손상의 원인이라고 볼 것이다.
- ⑤ 조건설과 합법칙적 조건설 모두, 갑의 행위를 금속 부품 손상의 원인이라고 볼 것이다.

[17~25] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

인과관계에 관한 조건설에 의하면 어떤 범죄적 행위는 그것이 특정한 범죄 결과를 필연적으로 야기하는 전체 조건에 포함된 하나의 조건일 때, 그 결과에 대한 원인이 된다. 조건설은 이와 같이 조건의 전체적 복합을 이루는 개개의 조건들을 모두 동등하게 결과 발생의 원인으로 취급하므로 등가설이라고도 불리는데, 이러한 조건들 중에 어느 하나라도 ㉔ [결여]된다면 문제의 결과는 발생하지 않게 된다.

조건설에서는 이른바 조건 관계의 발견을 위해 '선행 사실이 없었다고 가정할 경우 후행 사실이 발생했을 것인가?'를 묻는 조건 공식을 사용하고 있다. ㉕ [당해] 행위를 제거하고 생각해 봤을 때 문제의 결과가 발생하지 않을 것으로 판단된다면, 행위와 결과 사이에는 조건 관계가 성립한다고 보는 것이다. 이러한 반사실적 사고 실험의 절차는 일종의 ㉖ ['가설적 소거법']을 따르는 것이라 할 수 있다.

조건 공식은 조건들의 총합에서 어느 한 조건이라도 결여되면 결과가 발생하지 않는다는 조건설의 통찰을 반영한 인과관계의 '발견 공식(heuristic)'으로 여겨져 왔다. 그리고 여기서 사건의 원인은 그 필요조건이라는 사상(思想)이 ㉗ [피력]되고 있음을 알 수 있다. '선행 사실(α)이 없었다면 후행 사실(β)도 없었을 것이다.'라는 명제는 '선행 사실(α)이 있으면 후행 사실(β)도 있다.'라는 명제와 다르다. ㉘ [전자는 선행 사실을 필요조건으로 보지만, 후자는 충분조건으로 보기 때문이다.]

한편 형법학에서는 단독으로도 범죄 결과를 발생시킬 수 있는 복수의 독립한 범죄적 행위가 함께 작용하여 결과를 발생시킨 경우를 ㉙ ['택일적 인과관계']의 사례라 부르는데, 만약 이러한 사례에 조건 공식을 적용해 보면, 복수의 독립한 행위 중 어느 것에 대해서도 조건 관계가 성립하지 않음을 알 수 있다. 그 결과 택일적 인과관계의 사례에 관해서는 결과가 분명 발생했음에도 불구하고 그에 기여한 행위들은 원인이 아니라고 보게 된다. 따라서 인과관계의 발견 공식으로서 조건 공식의 타당성에는 의문이 제기될 수밖에 없다. 결국 택일적 인과관계의 문제는 조건설의 통찰이 인과판단에 관한 오류를 포함하고 있다는 점을 보여주는 ㉚ [시금석(試金石)]이 되었다.

(나)

조건 공식 그 자체는 결과의 '야기'라는 문제를 정면으로 다루지 않다. 그러나 인과의 개념은 조건설에서 말하듯 행위와 결과의 단순한 조건적 결합인 것이 아니라, 결국 이 '야기'를 말하는 것이라 할 수 있다. 이 점에 초점을 맞춰 생각해 보면 '행위가 시간적으로 뒤따르는 외부 세계의 변화들과 연결되고 또한 그것들이 서로 합법칙적으로 결합되어 결과에 이르게 되는 경우' 비로소 그 행위를 결과에 대한 원인으로 보게 되는 것임을 알 수 있다. 즉 인과의 판단은 단순히 개별적 사건들 사이의 논리적 관계에 관한 일회적 기술에 그치는 것이 아니라, 과학적 설명에서 요구하는 일반적 법칙에 의존하여 그와 유사한 사건들에 대해서도 그 원인에 대한 설명이나 결과에 대한 예측을 가능케 하는 것이어야 한다.

이와 같은 통찰을 합법칙적 조건 공식이라는 이름의 새 공식으로 정립하여 제시하는, 이른바 합법칙적 조건설이 등장하게 되었는데, 이에 따르면 어떤 범죄적 행위가 특정한 범죄 결과와의 관계에서 법칙에 ㉛ [포섭(包攝)]될 가능성이 있는지를 확인함으로써

서 인과관계를 판단해야 한다. 그리고 이러한 포섭의 가능성은 법칙을 근거로 행위로부터 결과 발생에 이르는 과정을 구성해 봄으로써 확인될 수 있다. 간략히 말하자면, (i) 일련의 원인들 및 그 결과의 요소로 구성된 일반적 법칙들의 기술과, (ii) 그와 같은 원인들의 예로 볼 수 있는 구체적인 사건의 발생에 대한 진술로부터, (iii) 전건 긍정식(modus ponens)*을 통해 결과에 해당하는 사건의 발생에 대한 결론을 도출해 봐야 하는 것이다.

㉜ [요컨대 합법칙적 조건설이란, 조건 공식에 의해서는 인과관계 자체가 확인되는 것이 아니라는 전제에서 그것을 포기하고 대안을 모색한 끝에 도출된 이론이라 할 수 있다.] 그러나 뒤집어 생각해 보면 합법칙적 조건설에 의하더라도 일반적 법칙 자체가 알려져 있지 않은 상태에서는 인과관계의 판단이 불가능하다는 것을 알 수 있다.

다만, 조건설의 한계를 보이는 데 사용되었던 택일적 인과관계의 사례들은 일반적 법칙의 존재 자체에는 의문이 없는 상태에서, 구체적 상황과 관련하여 복수의 독립된 법칙적 연관이 인정되는 경우라 할 수 있다. 가령 A와 B가 상호 독립적으로 X의 물건 위에 그것이 건딜 수 있는 최대 무게를 훨씬 초과하는 하중을 각각 그리고 동시에 가한 사례에서 A, B 두 사람의 행위에 대해 생각해 보면, 일반적 법칙의 측면에서는 아무런 의문이 없을 것이다. 따라서 합법칙적 조건설에 의하면 이 사례에서 A의 행위나 B의 행위가 각각 X의 물건의 손상이라는 결과의 원인이라는 것을 인정할 수 있게 된다.

* 전건 긍정식: "만일 α이면 β이다."라는 전제와 "α이다."라는 전제가 있을 때 이 두 전제들로부터 "따라서 β이다."라는 결론을 도출하는 추론 형식

17. (가)와 (나)의 내용에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 조건설에 따르면 어떤 범죄적 행위가 범죄 결과의 원인이 되려면 그 행위가 결과를 야기하는 전체 조건에 포함된 하나의 조건이어야 한다.
- ② 조건 공식에서는 선행 사실의 부재를 가정했을 때 후행 사실이 여전히 발생할 것이라면 양자 사이에 조건 관계가 없다고 본다.
- ③ '선행 사실(α)이 없었다면 후행 사실(β)도 없었을 것이다.'라는 명제에서 α는 β의 충분조건에 해당한다.
- ④ 합법칙적 조건 공식에 따른 인과관계 판단에서는 일반적 법칙과 구체적 사건에 대한 진술을 전제로 하여 결론을 이끌어 낸다.
- ⑤ 합법칙적 조건설에서 인과관계의 판단은 행위로부터 결과에 이르는 과정을 법칙을 근거로 구성해 봄으로써 이루어진다.

18. ㉛에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉛은 특정 조건을 가설적으로 추가하여 결과의 변화를 관찰하는 사고 절차이다.
- ② ㉛은 당해 행위를 가설적으로 제거하여 결과의 발생 여부를 판단하는 사고 절차로, 조건 공식의 적용에 활용된다.
- ③ ㉛은 행위에서 결과에 이르는 과정을 일반적 법칙에 근거하여 재구성하는 절차이다.
- ④ ㉛은 복수의 독립한 행위가 함께 작용한 경우에 각 행위의 인과적 기여도를 가설적으로 분리하는 절차이다.
- ⑤ ㉛은 합법칙적 조건설에서 법칙에의 포섭 가능성을 검증하기 위해 도입한 절차이다.

19. 뒷글을 바탕으로 ㉔를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 조건 공식이 원인을 결과의 필요조건으로 파악하고 있음을 논리적으로 뒷받침하는 것으로, 이 논리가 태일적 인과관계에서 각 행위의 원인성을 인정하는 근거가 된다.
- ② ㉔는 조건 공식이 원인을 결과의 필요조건으로 파악하고 있음을 논리적으로 뒷받침하는 것으로, 이 논리에 따르면 어떤 행위가 없어도 결과가 발생하는 경우 그 행위는 원인에서 배제된다.
- ③ ㉔는 합법칙적 조건설이 원인을 결과의 충분조건으로 파악하고 있음을 논리적으로 뒷받침하는 것으로, 이 논리가 법칙에의 포섭 절차의 기초가 된다.
- ④ ㉔는 합법칙적 조건설이 원인을 결과의 충분조건으로 파악하고 있음을 논리적으로 뒷받침하는 것으로, 이 논리에 따르면 법칙이 알려지지 않아도 인과관계를 판단할 수 있다.
- ⑤ ㉔는 조건설과 합법칙적 조건설이 공유하는 전제로서, 두 이론 모두에서 원인을 결과의 필요충분조건으로 파악하고 있음을 뒷받침한다.

20. 뒷글을 바탕으로 ㉔의 이유를 추론한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 조건 공식은 결과의 '야기'를 정면으로 다루지 않았으며, 태일적 인과관계의 사례에서 결과에 기여한 행위들의 원인성을 인정하지 못하는 한계를 드러냈기 때문이다.
- ② 조건 공식은 행위와 결과의 관계를 법칙에 포섭시키는 절차를 거치므로, 법칙이 알려져 있지 않은 경우에는 인과관계의 판단이 불가능하기 때문이다.
- ③ 조건 공식은 전건 긍정식을 활용하여 결론을 도출하는 절차를 따르므로, 사건의 원인을 충분조건으로만 파악한다는 한계를 지니기 때문이다.
- ④ 조건 공식은 개별 조건들을 동등하게 취급하여 조건들 사이의 인과적 기여도를 구별하지 못하므로, 결과에 결정적인 조건을 식별하는 것이 불가능하기 때문이다.
- ⑤ 조건 공식은 법칙에의 포섭을 전제로 하면서도 그 포섭의 절차를 명시적으로 수행하지 않았으므로, 인과관계를 실질적으로 확인할 수 없었기 때문이다.

21. ㉔에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 단독으로는 결과를 발생시킬 수 없는 복수의 행위가 결합하여 비로소 결과를 야기한 경우를 가리킨다.
- ② ㉔는 조건 공식의 적용 시 복수의 행위 각각에 대해 조건 관계가 성립하지 않는 결과를 초래하는 사례를 가리킨다.
- ③ ㉔는 합법칙적 조건설에서 일반적 법칙의 존재에 의문이 제기되는 사례를 가리킨다.
- ④ ㉔는 조건설과 합법칙적 조건설 모두에서 원인을 인정할 수 없는 사례를 가리킨다.
- ⑤ ㉔는 복수의 행위 중 결과에 가장 크게 기여한 하나의 행위만을 원인으로 인정해야 하는 사례를 가리킨다.

22. 뒷글을 바탕으로 할 때, <보기>의 주장이 성립한다면 이를 통해 추론할 수 있는 것으로 가장 적절한 것은?

<보기>

어떤 법철학자는 다음과 같이 주장하였다. "인과관계를 판단할 때 행위에서 결과에 이르는 과정이 일반적 법칙에 포섭될 수 있는지를 확인하는 것만으로는 부족하다. 동일한 일반적 법칙의 적용 범위 안에 있더라도, 행위와 결과 사이에 개입하는 구체적인 인과적 경로는 사례마다 달라질 수 있다. 따라서 해당 사례에서 실제로 작동한 특정 인과적 경로를 구체적으로 재구성할 수 있어야만, 그 행위가 결과의 진정한 원인이라고 판단할 수 있다."

- ① 이 주장은 조건설이 채택하고 있는 조건 공식에 대한 비판에 해당한다.
- ② 이 주장이 성립하면, 인과관계를 판단할 때 일반적 법칙에의 포섭은 더 이상 필요하지 않게 된다.
- ③ 이 주장이 성립하면, 합법칙적 조건설에 의한 인과관계 판단에 법칙에의 포섭 외에 추가적인 판단 요건이 요구된다.
- ④ 이 주장이 성립하면, 조건설에서 사용하는 가설적 소거법의 유효성이 강화된다.
- ⑤ 이 주장은 조건설과 합법칙적 조건설이 공유하는 전제, 즉 사건의 원인은 그 필요조건이라는 사상에 대한 비판이다.

23. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

ㄱ. 갑은 을의 정원에 있는 나무의 뿌리에 제초제를 뿌렸다. 이후 해당 나무는 고사하였다. 갑이 제초제를 뿌리지 않았더라면 나무는 정상적으로 생존했을 것이다. 제초제가 식물의 세포를 파괴하여 고사시킨다는 일반적 법칙은 알려져 있다.
 ㄴ. 병과 무는 서로 모르는 사이로, 병은 정의 화단에 심어진 꽃에 단독으로도 해당 꽃을 고사시킬 수 있을 만큼의 제초제를 뿌렸고, 무 역시 같은 꽃에 단독으로도 고사시킬 수 있을 만큼의 제초제를 독립적으로 뿌렸다. 해당 꽃은 고사하였다. 제초제가 식물을 고사시키는 일반적 법칙은 알려져 있다.
 ㄷ. 기는 신의 정원에 있는 나무에 아직 어떤 법칙으로도 작용 기제가 설명되지 않는 미지의 화학 물질을 뿌렸다. 이후 해당 나무가 고사하였다. 기가 해당 물질을 뿌리지 않았더라면 나무는 정상적으로 생존했을 것이다. 그러나 해당 물질이 식물에 미치는 영향에 관한 일반적 법칙은 아직 규명되지 않은 상태이다.
 (※ 모든 경우에 행위자들은 서로 알지 못하며, 협력하거나 공모한 적도 없다.)

- ① ㄱ : 조건설에 따르면 갑의 행위를 나무가 고사한 것의 원인이라고 볼 것이다.
- ② ㄴ : 조건설에 따르면 병의 행위와 무의 행위 중 어느 것도 꽃이 고사한 것의 원인이 아니라고 볼 것이다.
- ③ ㄴ : 합법칙적 조건설에 따르면 병의 행위와 무의 행위 모두를 꽃이 고사한 것의 원인이라고 볼 것이다.
- ④ ㄷ : 조건설에 따르면 기의 행위를 나무가 고사한 것의 원인이라고 볼 것이나, 합법칙적 조건설에 따르면 원인 여부를 판단할 수 없을 것이다.
- ⑤ ㄱ과 ㄴ : 합법칙적 조건설에 따르면 ㄱ에서 갑의 행위는 원인이 되지만, ㄴ에서 병의 행위는 원인이 되지 않을 것이다.

24. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>에 대해 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

갑과 을은 서로 모르는 사이로, 갑은 병의 차량 연료 탱크에 연료를 오염시키는 물질 A를 주입하였고, 을은 같은 차량의 엔진 냉각수에 냉각 기능을 저하시키는 물질 B를 주입하였다. 물질 A는 단독으로도 엔진 가동 후 연료 계통의 고장을 통해 엔진 정지를 야기할 수 있으며, 물질 B는 단독으로도 엔진 가동 후 과열에 의한 엔진 정지를 야기할 수 있다. 각 물질이 차량에 미치는 영향에 관한 일반적 법칙은 모두 알려져 있다. 병이 차량의 시동을 걸고 운행을 시작하자, 물질 A에 의한 연료 계통 이상과 물질 B에 의한 엔진 과열이 동시에 진행되어 엔진이 정지하였다. 물질 A가 없었더라도 물질 B에 의해, 물질 B가 없었더라도 물질 A에 의해 엔진은 정지했을 것이다.

- ① 조건설에 따르면, 물질 A와 물질 B가 서로 다른 기제로 작용하였으므로 갑의 행위를 연료 계통 이상의 원인으로, 을의 행위를 엔진 과열의 원인으로 각각 인정할 것이다.
- ② 조건설에 따르면, 물질 A에 의한 연료 계통 이상이 엔진 정지에 선행하였으므로 갑의 행위만을 엔진 정지의 원인으로 인정할 것이다.
- ③ 합법칙적 조건설에 따르면, 물질 A와 물질 B가 서로 다른 기제로 엔진 정지를 야기하였으므로 각각의 법칙적 과정이 독립적으로 구성될 수 있어, 갑의 행위와 을의 행위 모두를 엔진 정지의 원인이라고 볼 것이다.
- ④ 합법칙적 조건설에 따르면, 물질 A와 물질 B의 기제가 서로 다르므로 하나의 일반적 법칙으로 포섭할 수 없어, 어느 행위도 엔진 정지의 원인이라고 볼 수 없을 것이다.
- ⑤ 조건설과 합법칙적 조건설 모두, 갑의 행위와 을의 행위를 동등하게 엔진 정지의 원인이라고 볼 것이다.

25. ㉠~㉣의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠ : 있어야 할 것이 빠지거나 모자람.
- ② ㉡ : 바로 그에 해당하는.
- ③ ㉢ : 생각하는 바를 숨김없이 말함.
- ④ ㉣ : 어떤 일의 단서나 실마리가 되는 사건.
- ⑤ ㉤ : 어떤 사물을 일정한 범위 안에 끌어넣음.

정답 및 해설

1. 정답: ㉔

정답 해설: (나)의 2문단에서 합법칙적 조건설은 전건 긍정식을 통해 결론을 도출한다고 하였다. 전건 긍정식은 "만일 α 이면 β 이다"와 " α 이다"로부터 " β 이다"를 도출하는 추론 형식이므로, 여기서 α (원인 사건)는 β (결과 사건)의 충분조건이지 필요조건이 아니다. (가)의 3문단에서 필요조건과 충분조건을 구분하고 있으며, 원인을 필요조건으로 보는 것은 조건설의 사상이고 합법칙적 조건설은 이를 포기하였으므로, ㉔는 적절하지 않다.

오답 해설:

㉑ (가)의 1문단에서 조건설은 조건의 전체적 복합을 이루는 개개의 조건들을 모두 동등하게 원인으로 취급한다고 하였다.

㉒ (가)의 2문단에서 당해 행위를 제거하고 생각해 봤을 때 결과가 발생하지 않을 것으로 판단되면 조건 관계가 성립한다고 하였으므로, 결과가 여전히 발생한다면 조건 관계를 부정하게 된다.

㉓ (나)의 2문단에서 합법칙적 조건설은 범죄적 행위가 범죄 결과와의 관계에서 법칙에 포섭될 가능성을 확인함으로써 인과관계를 판단한다고 하였다.

㉕ (나)의 4문단에서 택일적 인과관계의 사례들은 일반적 법칙의 존재 자체에는 의문이 없는 상태이며, 합법칙적 조건설에 의하면 각 행위를 결과의 원인으로 인정할 수 있다고 하였다.

2. 정답: ㉑

정답 해설: (가)의 3문단에서 조건 공식은 조건설의 통찰을 반영한 인과관계의 ㉑ '발견 공식'으로 여겨져 왔다고 하였다. (가)의 2문단에서 이 공식은 가설적 소거법에 따른 반사실적 사고 실험에 의존하는 것임을 알 수 있다. 한편 (나)의 1문단에서 조건 공식은 결과의 '야기' 문제를 정면으로 다룬 적이 없다고 하였고, (나)의 3문단에서 합법칙적 조건설은 조건 공식에 의해서는 인과관계 자체가 확인되는 것이 아니라는 전제에서 있다고 하였다. 따라서 ㉑은 가설적 소거에 의존하되, 인과관계를 법칙적으로 증명하는 것은 아닌 발견의 도구에 해당한다.

오답 해설:

㉒ (나)의 1문단과 3문단에 따르면 조건 공식은 인과관계를 '발견'하기 위한 것이지, 인과관계를 직접 확인해 주는 것이 아니다.

㉓ (가)의 1문단에서 등가설은 개개의 조건들을 모두 동등하게 취급하므로 가장 결정적인 조건을 식별하는 기능은 수행하지 않는다.

㉔ (가)의 4문단에서 택일적 인과관계의 사례에 조건 공식을 적용하면 어느 행위에 대해서도 조건 관계가 성립하지 않으므로, 기여도를 선별하는 기능을 수행할 수 없다.

㉕ (나)의 3문단에서 합법칙적 조건설은 조건 공식을 포기하였으므로, 합법칙적 조건설에서 ㉑이 핵심 절차로 채택되고 있다고 볼 수 없다.

3. 정답: ㉑

정답 해설: ㉑는 택일적 인과관계의 문제가 조건설의 통찰에 오류가 있음을 보여주는 시금석이 되었다는 결론이다. 이 결론에 이르는 이유를 추론하려면 여러 문단의 정보를 결합해야 한다. (가)의 3문단에서 조건 공식에는 사건의 원인이 그 필요조건이라는 사상이 피력되고 있음을 알 수 있고, (가)의 4문단에서 택일적 인과관계는 각 행위가 단독으로도 결과를 야기할 수 있는 경우라고 정의된다. 이 경우 (가)의 2문단에 따라 어느 한 행위를 제거해도 나머지 행위에 의해 결과가 여전히 발생하므로 조건 관계가 성립하지 않아, 결과에 기여한 모든 행위의 원인성이 부정되는 모순이 발생한다.

오답 해설:

㉒ 가설적 소거법이 일반적 법칙에 의존하지 않는다는 점은 (나)의 관점에서 제기되는 한계이지, ㉑가 시금석이 된 직접적 이유는 아니다.

㉓ '발견'과 '확인'의 구별은 (나)에서 합법칙적 조건설을 정당화하기 위한 논점이며, ㉑는 택일적 인과관계에서 조건 공식이 결과에 기여한 행위를 원인으로 인정하지 못하는 구체적 실패를 말하고 있다.

㉔ 조건설이 법칙 포섭 절차를 거치지 않는다는 것은 사실이나, ㉑의 이유는 기여도 구별 불가가 아니라 어느 행위에 대해서도 조건 관계 자체가 성립하지 않는다는 점이다.

㉕ 전건 긍정식은 합법칙적 조건설의 절차이지 조건설의 절차가 아니므로, 조건설의 통찰에 오류가 있음을 보여주는 이유로 적절하지 않다.

4. 정답: ㉑

정답 해설: ㉑의 직전 문장에서 합법칙적 조건설은 조건 공식을 포기하고 대안을 모색하여 도출된 이론이라고 요약하고 있다. ㉑는 '그러나'로 전환되어, 이 대안적 이론이라 하더라도 일반적 법칙이 알려져 있어야 인과관계를 판단할 수 있다는 점을 지적한다. (나)의 2문단에서 합법칙적 조건설이 법칙에의 포섭 가능성을 확인하는 절차임을 밝힌 것과 연결하면, 법칙이 알려져 있지 않으면 그 절차 자체가 수행될 수 없다. 따라서 ㉑는 합법칙적 조건설이 새로운 판단 기준을 제시했음에도, 그 기준의 적용이 법칙의 인식이라는 선행 조건에 의존한다는 점에서 이론적 완결성에 유보를 두는 역할을 한다.

오답 해설:

㉒ (나)의 3문단에서 합법칙적 조건설은 조건 공식을 '포기'했다고 명시되어 있으므로, '조건설의 통찰을 완전히 계승'했다는 서술은 부적절하다. 또한 ㉑는 조건 공식의 복원 필요성을 시사하지 않는다.

㉓ 전반부의 '조건설의 통찰을 완전히 계승'이 오류이다. 합법칙적 조건설은 조건 공식을 포기하였으므로 조건설의 통찰을 계승한 것이 아니다.

㉔ (나)의 4문단에서 합법칙적 조건설은 택일적 인과관계의 사례를 해결할 수 있다고 제시하고 있으므로, 택일적 인과관계를 해결하지 못한다는 서술은 부적절하다.

㉕ ㉑ 이후에 '야기' 자체를 부정해야 한다는 논의는 전개되지 않으며, 오히려 (나)의 4문단에서 택일적 인과관계의 해결 가능성을 제시하고 있다.

5. 정답: ㉑

정답 해설: (나)의 1문단에서 인과의 개념은 행위와 결과의 단순한 조건적 결합이 아니라 결국 ㉑ '야기'를 말하는 것이라 하였고, 행위가 외부 세계의 변화들과 합법칙적으로 결합되어 결과에 이르게 되는 경우 비로소 그 행위를 원인으로 볼 수 있다고 하였다. 또한 인과의 판단은 과학적 설명에서 요구하는 일반적 법칙에 의존해야 한다고 하였으므로, ㉑는 행위에서 결과에 이르는 과정이 일반적 법칙에 의해 뒷받침될 때 비로소 인정되는 인과의 핵심 개념이다.

오답 해설:

㉒ (나)의 1문단에서 조건 공식은 ㉑의 문제를 정면으로 다룬 적이 없다고 하였으므로, 조건 공식의 적용을 통해 직접 확인되는 개념이라 할 수 없다.

㉓ (나)의 1문단에서 인과의 개념은 행위와 결과의 단순한 조건적 결합인 것이 아니라고 명시하였다.

㉔ (나)의 1문단에서 인과의 판단은 개별적 사건들 사이의 일회적 기술에 그치는 것이 아니라고 하였다.

㉕ (나)의 1문단에서 조건 공식이 ㉑의 문제를 다루지 않았다는 것이지만, 조건설의 틀 안에서 원천적으로 인식 불가능하다는 것은 아니다. 인과의 개념 자체가 ㉑을 말하는 것이라 하였으므로, 조건설도 인과관계를 논하는 이상 ㉑과 무관하다고 볼 수 없다.

6. 정답: ㉑

정답 해설: 이 사례에서 행위 X와 Y는 각각 단독으로도 결과를 발생시킬 수 있으므로 택일적 인과관계에 해당한다. 합법칙적 조건설은 행위에서 결과에 이르는 과정이 일반적 법칙에 포섭될 수 있는지를 확인하여 인과관계를 판단하는데, 행위 X에 관한 법칙은 알려져 있으므로 법칙에의 포섭이 가능하여 X를 원인으로 볼 수 있다. 반면 행위 Y에 관한 법칙은 알려져 있지 않으므로 (나)의 3문단에 따라 인과관계의 판단이 불가능하다.

오답 해설:

㉒ 택일적 인과관계이므로 행위 X를 제거해도 Y에 의해 결과가 발생하고, Y를 제거해도 X에 의해 결과가 발생한다. 조건설에서는 법칙의 존재 여부와 무관하게 조건 공식만으로 판단하므로, X와 Y 어느 것에 대해서도 조건 관계가 성립하지 않는다.

㉓ 택일적 인과관계에서 조건설은 어느 행위도 결과의 필요조건으로 인정하지 않으므로 두 행위 모두 원인이 아니라고 본다.

㉔ 행위 Y에 관한 법칙이 알려져 있지 않으므로 합법칙적 조건설로는 Y의 원인 여부를 판단할 수 없어 '모두 원인'이라고 볼 수 없다.

㉕ 행위 X에 관한 법칙은 알려져 있으므로 X에 대해서는 독립적으로 인과관계를 판단할 수 있다. Y에 관한 법칙의 미규명이 X에 대한 판단까지 차단하는 것은 아니다.

7. 정답: ㉑

정답 해설: ㉑에서 해당 화학 물질이 꽃병의 재질에 미치는 작용에 관한 일반적 법칙은 아직 규명되지 않은 상태이다. (나)의 3문단에 따르면 합법칙적 조건설에

의하더라도 일반적 법칙 자체가 알려져 있지 않은 상태에서는 인과관계의 판단이 불가능하므로, 합법칙적 조건설에 따라 무의 행위를 원인이라고 보는 것은 불가능하다. 따라서 ④는 적절하지 않다.

오답 해설:

① ㄱ은 택일적 인과관계에 해당한다. 갑의 행위를 제거해도 을의 돌에 의해 꽃병이 깨지고, 을의 행위를 제거해도 갑의 돌에 의해 깨지므로, 조건설에서는 두 행위 어느 것에 대해서도 조건 관계가 성립하지 않아 원인이 아니라고 본다.

② ㄴ에서 돌이 꽃병에 충돌하면 꽃병이 깨진다는 일반적 법칙이 알려져 있으므로, 합법칙적 조건설에 따르면 갑과 을 각각의 행위에서 결과에 이르는 법칙적 과정을 구성할 수 있어 두 행위 모두 원인으로 인정된다.

③ ㄷ에서 정의를 행위가 없었더라면 선반이 책의 무게를 견뎌줄 것이므로 꽃병이 깨지지 않았을 것이다. 정의 행위를 제거하면 결과가 발생하지 않으므로 조건설에 따라 정의 행위는 원인이다.

⑤ ㄹ에서 정의 행위를 제거하면 결과가 발생하지 않으므로 원인이고, ㄷ에서 무의 행위를 제거하면 꽃병이 멀쩡했을 것이므로 원인이다. 두 경우 모두 조건설에 따라 원인으로 판단되므로 동일한 인과 판단이다.

8. 정답: ④

정답 해설: 이 사례에서 P와 Q의 결합에 의해 치사량의 독성 물질이 생성된다는 일반적 법칙이 확립되어 있다. 합법칙적 조건설에 따르면 행위에서 결과에 이르는 과정이 법칙에 포섭될 수 있는지를 확인해야 하는데, 갑의 행위(P 투입)는 그 법칙의 선행 조건을 구성하는 데 기여하고 있으므로, P와 Q의 결합에서 사망에 이르는 법칙적 과정에 포섭될 수 있다. 따라서 갑의 행위를 병의 사망에 대한 원인으로 볼 수 있다.

오답 해설:

① 택일적 인과관계는 각 행위가 단독으로도 결과를 야기할 수 있는 경우인데, 이 사례에서 P와 Q는 각각 단독으로는 치사량에 이르지 못하므로 택일적 인과관계에 해당하지 않는다.

② 조건설은 P의 단독 치사 가능 여부가 아니라, 갑의 행위를 제거했을 때 결과가 발생하지 여부로 판단한다. 갑의 행위가 없으면 P가 없어 PQ의 결합이 이루어지지 않으므로 사망이 발생하지 않는다. 따라서 조건설에 따르면 갑의 행위는 필요조건이므로 원인이다.

③ P 단독으로는 치사량에 이르지 못하므로, 갑의 행위만으로는 독립적으로 사망에 이르는 법칙적 과정을 구성할 수 없다. P와 Q가 결합해야 법칙이 성립하므로 '각각 독립적으로' 과정을 구성할 수 있다는 서술은 부적절하다.

⑤ 조건설에서도 갑의 행위를 제거하면 결과가 발생하지 않으므로 갑의 행위는 원인으로 인정되며, 합법칙적 조건설에서도 법칙의 선행 조건에 기여하므로 원인으로 인정된다. 따라서 '합법칙적 조건설에 따르면 원인이 아니라고 볼 것'이라는 서술은 부적절하다.

9. 정답: ④

정답 해설: (나)의 4문단에서 "조건설의 한계를 보이는 데 사용되었던 택일적 인과관계의 사례들은 일반적 법칙의 존재 자체에는 의문이 없는 상태에서, 구체적 상황과 관련하여 복수의 독립된 법칙적 연관이 인정되는 경우"라고 하였다. 따라서 택일적 인과관계의 사례에서 일반적 법칙 자체가 존재하지 않는다는 ④는 지문의 내용과 반대이다.

오답 해설:

① (가)의 1문단에서 조건들 중 어느 하나라도 결여되면 결과가 발생하지 않는다고 하였다.

② (가)의 2문단에서 반사실적 사고 실험의 절차가 가설적 소거법을 따른다고 하였다.

③ (나)의 2문단에서 (i) 일반적 법칙의 기술, (ii) 구체적 사건의 진술, (iii) 전건 긍정식에 의한 결론 도출의 절차를 밝히고 있다.

⑤ (나)의 3문단에서 합법칙적 조건설은 조건 공식에 의해서는 인과관계 자체가 확인되는 것이 아니라는 전제에서 출발하였다고 하였다.

10. 정답: ③

정답 해설: (가)의 1문단에서 조건설은 조건의 전체적 복합을 이루는 개개의 조건들을 모두 동등하게 결과 발생의 원인으로 취급하므로 ㉠ '등가설'이라고도 불린다고 하였다. 또한 이러한 조건들 중 어느 하나라도 결여되면 결과가 발생하지 않는다고 하였으므로, 각 조건의 원인으로서는 지위를 동등하게 인정하면서도 개별 조건의 결여가 결과의 불발생으로 이어진다는 ㉢이 적절하다.

오답 해설:

① (가)의 1문단에서 조건설은 개개의 조건을 모두 동등하게 취급한다고 하였으므로, 특정 조건에 우선적 지위를 부여하지 않는다.

② (가)의 1문단에서 어느 하나라도 결여되면 결과가 발생하지 않는다고 하였으므로, 조건이 빠져도 결과가 발생한다는 것은 지문 내용과 반대이다.

④ 결과의 '야기'를 법칙 포섭으로 판단하는 것은 합법칙적 조건설에 해당한다.

⑤ 일반적 법칙에 근거하여 과정을 구성하는 것은 합법칙적 조건설의 절차이다.

11. 정답: ①

정답 해설: ㉞는 인과의 판단이 일회적 기술이 아니라 일반적 법칙에 의존해야 한다는 내용이다. 이 결론에 이르는 이유를 추론하려면 (가)와 (나)의 정보를 결합해야 한다. (나)의 1문단 첫째 문장에서 조건 공식은 결과의 '야기'를 정면으로 다루지 않았다고 하였고, (가)의 4문단에서 택일적 인과관계에 조건 공식을 적용하면 기여한 행위들이 원인으로 인정되지 않는 한계가 드러났다. 이처럼 조건 공식이 '야기'를 포착하지 못한 채 인과판단에 실패한 것이 드러났기에, 행위에서 결과에 이르는 합법칙적 과정의 구성이 요구되는 것이다.

오답 해설:

② 합법칙적 조건설은 기여도를 서열화하는 것이 아니라, (나)의 4문단에서 보듯이 복수의 행위 각각을 동등하게 원인으로 인정한다. 또한 전건 긍정식의 역할은 기여도 서열화가 아니다.

③ ㉞는 인과판단이 법칙에 의존해야 하는 이유를 말하는 것이지만, 법칙 발견의 선행 필요성을 말하는 것이 아니다. 법칙이 알려지지 않은 경우의 한계는 (나)의 3문단에서 다루어지는 별도의 논점이다.

④ 조건 공식이 '충분조건 배제'의 결함을 지닌다는 서술은 지문에 근거가 없다. (가)의 3문단에서 필요조건과 충분조건을 구분하는 것은 조건 공식의 논리적 성격을 설명하기 위한 것이지만, 충분조건 배제를 결함으로 지적하는 것이 아니다.

⑤ (가)의 2문단에서 가설적 소거법이 일반적 법칙을 전제로 한다는 서술은 지문에 없다.

12. 정답: ③

정답 해설: ㉠의 직전 서술에 따르면, 택일적 인과관계의 사례에서 일반적 법칙의 존재에는 의문이 없고 복수의 독립된 법칙적 연관이 인정된다. ㉞는 '따라서'로 시작하여 이로부터 합법칙적 조건설이 각 행위를 원인으로 인정할 수 있다는 결론을 도출하고 있다. 한편 (가)의 4문단에서 같은 사례에 조건 공식을 적용하면 어느 행위에 대해서도 조건 관계가 성립하지 않아 원인이 부정되었다. 따라서 ㉞는 동일한 사례에서 두 이론이 서로 다른 판단에 이르게 됨을 보여 주며, 그 차이는 법칙에의 포섭 가능성을 확인하는 절차(합법칙적 조건설)와 조건 관계를 확인하는 절차(조건설)가 서로 다른 결론으로 이끈다는 점에서 비롯된다.

오답 해설:

① (가)의 4문단에서 조건설은 택일적 인과관계의 사례에서 원인을 부정하고, (나)의 4문단에서 합법칙적 조건설은 원인을 인정하므로, '동일한 판단'이라는 전 반부가 오류이다.

② ㉠과 동일하게 전반부의 '동일한 판단'이 오류이다.

④ (가)의 4문단에서 택일적 인과관계는 각 행위가 '단독으로도 결과를 발생시킬 수 있는' 경우라고 정의되어 있으므로, '단독으로는 결과를 야기할 수 없는 경우'라는 후반부가 오류이다.

⑤ (나)의 4문단에서 합법칙적 조건설이 택일적 인과관계의 사례에서 원인을 인정하기 위해 요구하는 것은 일반적 법칙의 존재이며, '인과적 완결성'이라는 별도의 요건은 지문에 제시되지 않았다.

13. 정답: ②

정답 해설: (나)의 2문단에서 합법칙적 조건설에 따르면 범죄적 행위가 범죄 결과와의 관계에서 법칙에 ㉡ '포섭'될 가능성이 있는지를 확인함으로써 인과관계를 판단한다고 하였다. 또한 이러한 포섭의 가능성은 법칙을 근거로 행위에서 결과에 이르는 과정을 구성해 봄으로써 확인된다고 하였으므로, ㉡은 구체적 행위를 일반적 법칙의 사례로 편입시킬 수 있는지 확인하는 절차에 해당한다.

오답 해설:

① ㉡은 합법칙적 조건설의 절차이며, 조건설에서 사용하는 것은 조건 공식에 따른 가설적 소거법이다.

③ 합법칙적 조건설은 (나)의 4문단에서 보듯이 복수의 행위 각각을 동등하게 원인으로 인정하는 것이지만, 주된 원인을 판별하는 것이 아니다.

④ '행위를 제거하고 생각해 봤을 때'라는 절차는 (가)의 2문단에서 서술된 조건

공식의 방법이다. ㉔은 법칙에의 포섭이라는 별도의 절차이므로, 조건 공식의 절차와 혼동해서는 안 된다.

⑤ ㉔은 (나)의 2문단에서 (i)~(iii)의 절차와 결합되어 수행되는 것이지, 전건 긍정식의 전제 구성과 별도로 수행되는 독립적 절차가 아니다.

14. 정답: ②

정답 해설: (가)의 2문단에서 조건설은 당해 행위를 제거하고 생각해 보는 반사 실험 사고 실험, 즉 가설적 소거법을 통해 인과관계를 판단한다. (나)의 2문단에서 합법칙적 조건설은 법칙을 근거로 행위로부터 결과 발생에 이르는 과정을 구성해 봄으로써 법칙에의 포섭 가능성을 확인하여 인과관계를 판단한다. ②는 이러한 두 이론의 방법론적 차이를 정확히 반영하고 있다.

오답 해설:

① (가)의 2문단에서 조건설은 가설적 소거법에 따른 사고 실험을 사용할 뿐 일반적 법칙의 적용을 요구하지 않는다.

③ (가)의 4문단에서 택일적 인과관계의 사례에서 조건설은 어느 행위에 대해서도 원인을 인정하지 않으므로, '모두 인정한다'는 것은 합법칙적 조건설에만 해당한다.

④ (나)의 3문단에서 합법칙적 조건설은 조건 공식을 '포기하고' 대안을 모색한 이론이라고 명시하였으므로, 조건 공식을 보완한 것이라는 서술은 부적절하다.

⑤ (가)의 3문단에서 조건 공식은 인과관계의 '발견 공식'으로 여겨졌다. (나)의 1문단과 2문단에서 합법칙적 조건설은 인과관계를 법칙에의 포섭을 통해 판단(확인)하려는 것이다. 따라서 발견과 확인의 관계가 선지와 반대이다.

15. 정답: ③

정답 해설: L에서 병과 무의 행위는 각각 단독으로도 어항의 유리를 깨뜨릴 수 있으므로 택일적 인과관계에 해당한다. (나)의 4문단에 따르면 합법칙적 조건설은 각 행위에서 결과에 이르는 법칙적 과정이 구성 가능함을 확인하는데, 공의 충격으로 유리가 깨진다는 법칙이 알려져 있으므로 병과 무의 행위 각각에 대해 독립적인 법칙적 연관이 인정된다. 따라서 합법칙적 조건설은 두 행위 모두를 원인으로 인정할 수 있다.

오답 해설:

① Γ에서 갑의 행위를 제거하면 노트북은 정상 작동했을 것이므로, 조건설에 따라 갑의 행위는 결과의 필요조건이 되어 원인으로 인정된다.

② L은 택일적 인과관계이므로 병의 행위를 제거해도 무에 의해, 무의 행위를 제거해도 병에 의해 결과가 발생한다. 따라서 조건설에서는 어느 행위에 대해서도 조건 관계가 성립하지 않아 원인으로 보지 않는다.

④ C에서 해당 전자파가 노트북에 미치는 영향에 관한 법칙이 규명되지 않았으므로, 합법칙적 조건설에 의하면 법칙에의 포섭이 불가능하여 인과관계 판단이 불가능하다.

⑤ Γ에서 합법칙적 조건설은 법칙이 알려져 있으므로 원인을 인정하나, C에서는 법칙이 미규명이므로 판단이 불가능하다. 두 경우의 판단이 동일하지 않다.

16. 정답: ④

정답 해설: 물질 A와 B는 각각 단독으로도 금속 부품에 부식을 일으키기에 충분하며, 각 물질의 부식 기제에 관한 법칙은 모두 알려져 있다. 합법칙적 조건설에 따르면 행위에서 결과에 이르는 과정이 법칙에 포섭될 수 있는지를 확인해야 하는데, 갑의 행위(물질 A 투입)에서 부식 결과까지의 법칙적 과정은 구성 가능하고, 을의 행위(물질 B 투입)에서 부식 결과까지의 법칙적 과정 역시 구성 가능하다. A와 B의 추가 반응에 관한 법칙이 미규명이라더라도, 각 물질의 단독 부식 기제에 관한 법칙이 알려져 있으므로 각 행위와 결과 사이의 법칙적 연관은 독립적으로 인정된다.

오답 해설:

① 이 사례는 각 물질이 단독으로도 부식을 야기할 수 있으므로 택일적 인과관계에 해당한다. 갑의 행위를 제거해도 을의 물질 B에 의해 부식이 발생하고, 을의 행위를 제거해도 갑의 물질 A에 의해 부식이 발생한다. 따라서 조건설에서는 어느 행위에 대해서도 조건 관계가 성립하지 않아 원인을 인정하지 않는다.

② 조건설은 등가설이므로 특정 행위만을 유일한 원인으로 선별하지 않으며, 택일적 인과관계에서는 오히려 어느 행위에 대해서도 원인을 인정하지 않는다.

③ 추가 반응에 관한 법칙이 미규명이라더라도, 물질 A가 단독으로 부식을 야기하는 법칙적 과정은 구성 가능하다. 합법칙적 조건설에서 인과관계 판단의 핵심은 행위에서 결과에 이르는 법칙적 과정의 구성 가능성이므로, A의 단독 부식 기제에 대한 법칙이 알려진 이상 갑의 행위를 원인으로 볼 수 있다.

⑤ 조건설에서는 택일적 인과관계로 인해 갑의 행위를 원인으로 보지 않으므로, '모두 원인으로 본다'는 서술은 부적절하다.

17. 정답: ③

정답 해설: (가)의 3문단에서 '선행 사실(α)이 없었다면 후행 사실(β)도 없었을 것이다.'라는 명제에 대해 "전자는 선행 사실을 필요조건으로 보지만"이라고 하였다. 따라서 이 명제에서 α는 β의 필요조건이지 충분조건이 아니므로, ③의 서술은 적절하지 않다.

오답 해설:

① (가)의 1문단에서 조건설에 따르면 행위가 결과를 야기하는 전체 조건에 포함된 하나의 조건일 때 원인이 된다고 하였다.

② (가)의 2문단에서 당해 행위를 제거하고 생각해 봤을 때 결과가 발생하지 않으면 조건 관계가 성립한다고 하였으므로, 결과가 여전히 발생한다면 조건 관계가 없다고 보게 된다.

④ (나)의 2문단에서 합법칙적 조건 공식은 (i) 일반적 법칙의 기술과 (ii) 구체적 사건의 진술로부터 (iii) 전건 긍정식을 통해 결론을 도출한다고 하였다.

⑤ (나)의 2문단에서 포섭의 가능성은 법칙을 근거로 행위로부터 결과 발생에 이르는 과정을 구성해 봄으로써 확인된다고 하였다.

18. 정답: ②

정답 해설: (가)의 2문단에서 조건설은 "당해 행위를 제거하고 생각해 봤을 때 문제의 결과가 발생하지 않을 것으로 판단된다면, 행위와 결과 사이에는 조건 관계가 성립한다고 보는 것이다."라고 하였고, 이러한 절차가 ㉔ '가설적 소거법'을 따르는 것이라 하였다. 따라서 ㉔은 당해 행위를 가설적으로 제거하여 결과의 발생 여부를 판단하는 사고 절차로, 조건 공식의 적용에 활용되는 것이다.

오답 해설:

① ㉔은 조건을 '추가'하는 것이 아니라 '제거'하는 절차이다.

③ 일반적 법칙에 근거하여 과정을 재구성하는 것은 합법칙적 조건설의 절차이다.

④ (가)의 1문단에서 등가설은 개개의 조건들을 모두 동등하게 취급하므로 기여도를 분리하는 기능을 수행하지 않으며, ㉔은 기여도 분리가 아니라 조건 관계 확인을 위한 절차이다.

⑤ ㉔은 합법칙적 조건설이 아닌 조건설에서 사용하는 절차이다. (나)의 3문단에서 합법칙적 조건설은 조건 공식을 포기하였으므로, ㉔의 절차를 사용하지 않는다.

19. 정답: ②

정답 해설: ㉔은 (가)의 3문단에서 조건 공식에 반영된 두 명제가 서로 다른 이유를 설명하는 문장이다. ㉔에 따르면 조건 공식의 명제인 '선행 사실(α)이 없었다면 후행 사실(β)도 없었을 것이다.'에서 α는 β의 필요조건으로 파악되고 있다. 이 논리에 따르면 어떤 행위가 없어도 결과가 발생하는 경우, 그 행위는 결과의 필요조건이 되지 못하므로 원인에서 배제되는데, 이는 (가)의 4문단에서 택일적 인과관계의 사례에 조건 공식을 적용했을 때 어느 행위에 대해서도 원인성이 인정되지 않는 귀결과 일치한다.

오답 해설:

① ㉔의 필요조건 논리에 따르면 택일적 인과관계에서 각 행위의 원인성은 오히려 '부정'되므로, '인정하는 근거'라는 후반부가 부적절하다.

③ ㉔은 조건 공식의 논리적 성격, 즉 원인을 필요조건으로 보는 관점을 설명하는 것이지만, 합법칙적 조건설의 충분조건 논리를 설명하는 것이 아니다.

④ ㉔과 동일하게 전반부의 '합법칙적 조건설이 충분조건으로 파악'이 부적절하며, 후반부의 '법칙 없이도 판단 가능'은 (나)의 3문단에서 법칙이 알려져 있지 않으면 판단이 불가능하다는 서술과도 반대이다.

⑤ (나)의 3문단에서 합법칙적 조건설은 조건 공식을 포기한 이론이므로, 두 이론이 ㉔을 공유하는 전제로 삼고 있다는 서술은 부적절하다. 또한 '필요충분조건'이라는 개념은 지문에 제시되지 않았다.

20. 정답: ①

정답 해설: ㉔은 합법칙적 조건설이 조건 공식에 의해서는 인과관계가 확인되지 않는다는 전제에서 조건 공식을 포기하고 도출된 이론이라는 요약이다. 이 결론에 이르는 이유를 추론하려면 여러 문단의 정보를 결합해야 한다. (나)의 1문단에서 조건 공식은 결과의 '야기'를 정면으로 다루지 않았다고 하였고, (가)의 4문단에서 택일적 인과관계의 사례에 조건 공식을 적용하면 결과에 기여한 행위들이

원인으로 인정되지 않는 한계가 드러났다. 이 두 가지가 결합되어, 조건 공식에 의해서는 인과관계 자체가 확인되지 않는다는 인식에 이르게 된 것이다.

오답 해설:

② 조건 공식은 법칙에의 포섭 절차를 거치지 않는다. 법칙 포섭은 합법칙적 조건설의 절차이므로, ②의 전제가 부적절하다.

③ 전건 긍정식을 활용하는 것은 합법칙적 조건설이지 조건 공식이 아니며, 조건 공식이 원인을 충분조건으로 파악한다는 서술도 지문에 근거가 없다.

④ 조건들 사이의 기여도 구별은 지문에서 다루는 논점이 아니며, ④가 도출된 이유와도 직접 관련이 없다.

⑤ 조건 공식은 법칙에의 포섭을 전제로 하지 않는다. 법칙 포섭은 합법칙적 조건설의 고유한 절차이므로, '포섭을 전제로 하면서도'라는 전반부가 부적절하다.

21. 정답: ②

정답 해설: (가)의 4문단에서 ㉠ '택일적 인과관계'는 단독으로도 범죄 결과를 발생시킬 수 있는 복수의 독립한 범죄적 행위가 함께 작용하여 결과를 발생시킨 경우라고 정의되어 있다. 그리고 이러한 사례에 조건 공식을 적용하면 복수의 독립한 행위 중 어느 것에 대해서도 조건 관계가 성립하지 않는다고 하였다. ②는 이 점을 정확히 반영하고 있다.

오답 해설:

① ㉠은 각 행위가 '단독으로도' 결과를 발생시킬 수 있는 경우이므로, '단독으로는 발생시킬 수 없는'이라는 서술은 정의와 반대이다.

③ (나)의 4문단에서 택일적 인과관계의 사례는 일반적 법칙의 존재 자체에 의문이 없는 상태라고 하였으므로, 법칙의 존재에 의문이 제기된다는 서술은 부적절하다.

④ 합법칙적 조건설은 (나)의 4문단에서 택일적 인과관계의 사례에서 각 행위의 원인성을 인정할 수 있다고 하였으므로, '모두에서 원인 인정 불가'는 부적절하다.

⑤ (가)의 1문단에서 등가설은 개개의 조건을 모두 동등하게 원인으로 취급하므로, 기여도에 따라 하나의 행위만을 선별하는 것은 지문의 내용과 맞지 않는다.

22. 정답: ③

정답 해설: <보기>의 법철학자는 일반적 법칙에의 포섭만으로는 부족하며, 해당 사례에서 실제로 작동한 구체적인 인과적 경로를 재구성할 수 있어야 한다고 주장하고 있다. 이 주장이 성립한다면, 합법칙적 조건설이 제시하는 법칙에의 포섭 가능성 확인이라는 판단 절차에 더하여, 구체적 인과적 경로의 재구성이라는 추가적인 판단 요건이 요구되는 셈이다.

오답 해설:

① <보기>의 주장은 "법칙에의 포섭만으로는 부족하다"는 것이므로, 법칙 포섭을 수행하는 합법칙적 조건설에 대한 비판이지, 가설적 소거법에 의존하는 조건설의 조건 공식에 대한 비판이 아니다.

② <보기>의 주장은 법칙 포섭이 "부족하다"는 것이지 "불필요하다"는 것이 아니다. 법칙 포섭에 추가하여 경로 재구성이 필요하다는 것이므로, 법칙 포섭 자체는 여전히 필요한 절차로 전제되어 있다.

④ <보기>의 주장은 합법칙적 조건설의 판단 절차에 대한 보완 요구이며, 조건설의 가설적 소거법과 직접 관련되지 않는다. 또한 가설적 소거법의 유효성이 강화된다는 근거도 제시되지 않았다.

⑤ (나)의 3문단에서 합법칙적 조건설은 조건 공식을 포기한 이론이므로, '원인은 필요조건'이라는 사상은 두 이론이 공유하는 전제가 아니다. 또한 <보기>의 주장은 법칙 포섭의 보완을 요구하는 것이지, 필요조건 사상에 대한 비판이 아니다.

23. 정답: ⑤

정답 해설: ㄴ에서 병과 무의 행위는 각각 단독으로도 꽃을 고사시킬 수 있으므로 택일적 인과관계에 해당한다. 합법칙적 조건설에 따르면 제초제가 식물을 고사시키는 법칙이 알려져 있고 각 행위에서 결과에 이르는 독립적인 법칙적 연관이 인정되므로, 병의 행위도 무의 행위도 모두 원인으로 인정된다. 따라서 '병의 행위는 원인이 되지 않을 것'이라는 ⑤의 서술은 적절하지 않다.

오답 해설:

① ㄴ에서 갑의 행위를 제거하면 나무가 정상 생존하므로, 조건설에 따라 갑의 행위는 결과의 필요조건이 되어 원인으로 인정된다.

② ㄴ에서 병의 행위를 제거해도 무의 제초제에 의해 꽃이 고사하고, 무의 행위를 제거해도 병의 제초제에 의해 고사하므로, 조건설에서는 어느 행위에 대해서도 조건 관계가 성립하지 않아 원인으로 보지 않는다.

③ ㄴ에서 합법칙적 조건설은 각 행위에 대해 법칙에의 포섭이 가능하므로 둘 다

원인으로 인정한다.

④ ㄴ에서 조건설은 기의 행위를 제거하면 나무가 정상 생존하므로 원인으로 인정하나, 합법칙적 조건설은 법칙이 미규명이므로 판단이 불가능하다.

24. 정답: ③

정답 해설: 물질 A는 연료 계통 고장을 통해, 물질 B는 과열을 통해, 각각 단독으로도 엔진 정지를 야기할 수 있다. 각 물질의 작용에 관한 법칙이 모두 알려져 있으므로, 합법칙적 조건설에 따르면 갑의 행위에서 연료 계통 고장을 거쳐 엔진 정지에 이르는 법칙적 과정과, 을의 행위에서 과열을 거쳐 엔진 정지에 이르는 법칙적 과정이 각각 독립적으로 구성될 수 있다. 따라서 합법칙적 조건설은 갑과 을의 행위 모두를 엔진 정지의 원인이라고 볼 것이다.

오답 해설:

① 조건설은 최종 결과인 엔진 정지에 대해 조건 공식을 적용한다. 갑의 행위를 제거해도 물질 B에 의해 엔진이 정지하고, 을의 행위를 제거해도 물질 A에 의해 엔진이 정지하므로, 두 행위 모두 조건 관계가 성립하지 않는다. 조건설은 기제별로 원인을 분리 인정하는 절차를 갖추고 있지 않다.

② 조건설은 (가)의 1문단에서 보듯이 등가설이므로 조건들 사이에 우선순위를 두지 않으며, 택일적 인과관계에서는 어느 행위에 대해서도 원인을 인정하지 않는다.

④ 합법칙적 조건설에서 인과관계 판단을 위해 하나의 법칙으로 포섭해야 하는 것은 아니다. 각 행위에 대해 해당 법칙에의 포섭이 독립적으로 가능하면 각각 원인으로 인정할 수 있다.

⑤ 조건설에서는 택일적 인과관계로 인해 갑과 을의 행위 모두에 대해 원인을 인정하지 않으므로, '모두에서 동등하게 원인'이라는 서술은 부적절하다.

25. 정답: ④

정답 해설: ④ '시금석(試金石)'의 사전적 의미는 '사물의 가치나 진위를 시험하는 기준이 되는 사물을 비유적으로 이르는 말'이다. ④의 '어떤 일의 단서나 실마리가 되는 사건'은 시금석의 사전적 의미에 해당하지 않는다. 시금석은 가치나 진위를 '시험'하는 기준을 가리키는 것이지, 사건의 '단서'나 '실마리'를 가리키는 것이 아니다.

오답 해설:

① ③ '결여(缺如)'의 사전적 의미는 '있어야 할 것이 빠지거나 모자람'이다.

② ⑥ '당해(當該)'의 사전적 의미는 '바로 그에 해당하는'이다.

③ ③ '피력(披瀝)'의 사전적 의미는 '생각하는 바를 숨김없이 말함'이다.

⑤ ⑤ '포섭(包攝)'의 사전적 의미는 '어떤 사물을 일정한 범위 안에 끌어넣음'이다.